

재판확정인 및 벌과금조정 확인인의 통합 시행에 관한 예규

[공소청예규 제122호, 공판2과][시행 2026. 10. 2.]

〈대검예규 기획 제250호, 1997. 1. 8.〉
〈대검예규 제480호, 2009. 10. 30.〉
〈대검예규 제661호, 2013. 7. 3.〉
〈대검예규 제855호, 2016. 7. 4.〉
〈대검예규 제1006호, 2019. 7. 4.〉
〈대검예규 제1294호, 2022. 7. 19.〉
〈공소청예규 제122호, 2026. 9. 30.〉

각급 청에서 재판서 원본에 각 따로 날인하고 있는 재판확정인과 벌과금조정 확인인을 다음 내용과 같이 재판 확정 및 벌과금조정 확인인으로 통합하여 사용토록 관련 예규를 개정하니 각급 청은 1997. 1. 20부터 그 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍.

1. 「재판확정 및 벌과금조정 확인인」의 내용 및 규격

년 징 계 호		과	
확	20	참	
정			
〇〇지방법소청		주	
형사범무주사(보) 〇〇〇		무	

6cm
3cm

2. 「재판확정 및 벌과금조정 확인인」의 날인 부위

- 가. 「재판확정 및 벌과금조정확인인」은 재판서 원본에만 표시하고, 날인 부위는 원칙적으로 재판서 사건번호란과 피고인인 우측 여백에 날인한다. 다만, 전자재판서의 경우에는 날인 없이 전자기록보존시스템에서 전자적 방식으로 보존한다.
- 나. 「재판확정 및 벌과금조정 확인인」을 찍을 때 재판서 원본의 문자를 더럽히거나 손상하지 않도록 주의하여야 한다.

3. 재판확정 사유의 용어 통일

- 1심 : 항소권포기, 항소기간경과, 항소취하, 즉시항고권포기, 즉시항고기간경과, 즉시항고취하, 정식재판청구기간경과, 정식재판청구취하 등
- 2심 : 상고권포기, 상고기간경과, 상고취하, 즉시항고권포기, 즉시항고기간경과, 즉시항고취하 등
- 3심 : 상고기각, 상고기각결정, 상고취하, 비약적상고기간, 재항고기각, 재항고취하, 공소기각결정, 면소, 파기자판 등

4. 재검토기한

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1294호, 2022. 7. 19.>

제1조(시행일) 이 예규는 2022년 7월 19일부터 시행한다.

제2조(중전 예규의 폐지) 중전의 재판확정인 및 징수금조정확인인의 통합시행에 관한예규(대검 예규 제1006호)는 이를 폐지한다.

부칙 <공소청예규 제122호, 2026. 9. 30.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.